



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

4 בדצמבר 2024

1819

ג' בכסלו התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 9) (סימן מסחר בין-לאומי במקום סימן מסחר לאומי).
התשפ"ה-2024 154

הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 9) (סימן מסחר בין-לאומי במקום סימן מסחר לאומי), התשפ"ה-2024

תיקון סעיף 56 1. בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972¹, בסעיף 56 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, אחרי "סימן המסחר הלאומי" יבוא "ואם היה סימן המסחר הבין-לאומי רשום בפנקס לגבי חלק מן הטובין שלגביהם רשום סימן המסחר הלאומי בפנקס – לגבי טובין אלה בלבד";

(ב) בפסקה (3), בסופה יבוא "או לגבי חלק מן הטובין כאמור";

דברי הסבר

סעיף 1 לפסקה (1)

הלאומי בפנקס, גם כאשר סימן המסחר הבין-לאומי רשום לגבי חלק מן הטובין או השירותים שלגביהם רשום סימן המסחר הלאומי בפנקס. במקרה זה, ההחלפה תחול בנוגע לטובין או לשירותים אלה בלבד.

הביקורת המרכזית על הפרשנות הראשונה היא שאינה מקדמת את תכלית הפרוטוקול והסעיף – להקל את תהליך הרישום וההחלפה של סימן המסחר. לפיכך, באסיפה הכללית ה-55 של המדינות החברות בפרוטוקול שנערכה בשנת 2021, נקבע כי הפרשנות השנייה היא הפרשנות שיש לאמץ.

פרשנות זו מתבטאת בתיקון לכלל 21 לתקנות הפרוטוקול – ראו עמ' 4-5 לנספח I למסמך MM/A/55/1 מיום 2.7.2021: "PROPOSED AMENDMENTS TO THE REGULATIONS UNDER THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS" https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/mm_a_55/mm_a_55_1.pdf, וכן עולה מדברי ההסבר לתיקון במסמך MM/LD/WG/18/4 מיום 13.8.2020: "PARTIAL REPLACEMENT" https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_4.pdf.

הצעת חוק זו באה להתאים את הוראות סעיף 56 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה), שעניינו סימן מסחר בין-לאומי במקום סימן מסחר לאומי, לפרשנות הצדדים לפרוטוקול ולתיקונים לתקנות על פי הפרוטוקול, שקיבלה האסיפה הכללית של המדינות החברות בפרוטוקול.

לפי התיקון המוצע, גם כאשר סימן המסחר הבין-לאומי רשום בפנקס הבין-לאומי, לעניין ישראל, רק לגבי חלק מן הטובין שלגביהם רשום סימן המסחר הלאומי בפנקס, יחליף רישום סימן המסחר הבין-לאומי את רישום הסימן הלאומי בכל הנוגע לטובין שלגביהם נרשם הסימן הבין-לאומי.

הפרוטוקול המתייחס להסכם מדריד בנוגע לרישום בין-לאומי של סימני מסחר (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) (להלן – הפרוטוקול) נחתם במדריד ביום כ"ה בסיוון התשמ"ט (28 ביוני 1989). הפרוטוקול קובע הליך לרישום בין-לאומי של סימני מסחר. להלן זה יתרון משמעותי: לאחר הגשת בקשה לרישום בישראל או לאחר שנרשם סימן מסחר בישראל, יכול בעל אותו סימן מסחר להגיש למשרד הבין-לאומי של הארגון הבין-לאומי לקניין רוחני, בקשה אחת לרישום סימן המסחר, ולרשום את סימן המסחר על סמך אותה בקשה, בכל המדינות החברות בפרוטוקול כפי שביקש. ליתרון זה חשיבות רבה גם בעת חידוש רישום הסימן, שינוי בעלות והענקת רישיונות.

ביום ז' בסיוון התש"ע (20 במאי 2010) החליטה ממשלת ישראל בהחלטה מס' 1715 להצטרף לפרוטוקול, והחל מיום כ"ב באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010) נכנסה לתוקפה הצטרפות ישראל לפרוטוקול.

לפי סעיף 4bis לפרוטוקול, סימן שכבר נרשם באחת או יותר מהמדינות החתומות על הפרוטוקול, ונרשם לאחר מכן על ידי הלשכה הבין-לאומית על שם אותו בעל סימן או מחליפו, יחליף הרישום הבין-לאומי את הרישום הלאומי הקודם.

במקרה שבו סימן המסחר הבין-לאומי רשום רק לגבי חלק מן הטובין או השירותים שלגביהם רשום סימן המסחר הלאומי בפנקס, ניתן לפרש את סעיף 4bis בשתי דרכים:

לפי האחת, רישום סימן מסחר בין-לאומי בפנקס בא במקום רישום סימן המסחר הלאומי, בכפוף לכמה תנאים, שאחד מהם הוא שסימן המסחר הבין-לאומי רשום בפנקס הבין-לאומי לעניין ישראל, לגבי כל הטובין שלגביהם רשום הסימן הלאומי בפנקס;

לפי השנייה, המאפשרת גמישות רבה יותר, רישום סימן מסחר בין-לאומי בפנקס בא במקום רישום הסימן

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשע"ז, עמ' 1200.

(2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "אם ביקש זאת מי שעל שמו רשום סימן המסחר הלאומי".

2. חוק זה יחול גם לגבי סימן מסחר בין-לאומי שביום תחילתו של חוק זה תלויה ועומדת תחולה לגביו בקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל.

דברי הסבר

את הסימן הלאומי בתוקף, לגבי כל הטובין או חלק מהם, במקביל לסימן הבין-לאומי, בכפוף לתשלום אגרת חידוש.

לפסקה (2)

סעיף 56ט(ג) קובע כי החלפת רישום סימן המסחר הלאומי ברישום סימן מסחר בין-לאומי, תצוין בפנקס. מוצע להבהיר שאומנם ההחלפה היא אוטומטית, אך רישום ההחלפה בפנקס נעשה לבקשת מי שעל שמו רשום סימן המסחר הלאומי. שינוי זה משקף את המצב בפועל וכן את האמור בסעיף 4bis(2) לפרוטוקול.

סעיף 2 כאמור לעיל, הפרשנות שאימצו הצדדים לפרוטוקול ומוצע לאמצה בתיקון זה, היא פרשנות שמיטיבה עם ציבור המבקשים לרשום סימני מסחר ומקדמת יותר את תכלית הפרוטוקול וסעיף 4bis. בהתאם מוצע להחיל את התיקון האמור גם לגבי סימני מסחר בין-לאומיים שהבקשה לרישומם תלויה ועומדת ביום תחילתו של החוק המוצע, אך לא על סימני מסחר בין-לאומיים שנרשמו לפני יום התחילה.

זאת בשונה מן הפרשנות שהייתה נהוגה עד כה, שלפיה רישום סימן המסחר הבין-לאומי בא במקום רישום סימן המסחר הלאומי רק כאשר הסימן הבין-לאומי נרשם בפנקס הבין-לאומי, לעניין ישראל, לגבי כל הטובין שלגביהם רשום סימן המסחר הלאומי בפנקס.

כך לדוגמה, אם הסימן הלאומי רשום בפנקס לגבי "דברי הלבשה", הנעלה וכיסויי ראש" ואילו הסימן הבין-לאומי רשום בפנקס, לעניין ישראל, לגבי "דברי הלבשה" בלבד, בהתאם לתיקון אין צורך לצמצם את הסימן הלאומי ל"דברי הלבשה" בלבד, או להרחיב את הסימן הבין-לאומי כך שיכלול גם "הנעלה וכיסויי ראש" כדי שהסימן הבין-לאומי יחליף אותו, אלא הסימן הבין-לאומי יחליף את הסימן הלאומי לגבי "דברי הלבשה" בלבד. אם בעל הסימן יחליט שלא לחדש את הסימן הלאומי (הכולל גם דברי הנעלה וכיסויי ראש), לא תהיה הגנה על הסימן מעבר ל"דברי הלבשה".

יובהר כי ההחלפה אין משמעה כי הסימן הלאומי בטל באופן אוטומטי, ובהתאם בעל הסימן רשאי לשמור

